

법무부훈령 제1542호

교정특별사법경찰 운영규정 개정(안)

2024. 11.

법 무 부

1. 개정 이유

- 교정기관 특별사법경찰이 직무를 집행함에 있어 필요한 사항을 보완하고, 「수용관리 및 계호업무 등에 관한 지침」 개정에 따른 업무 공백 상태를 방지하고자 함

2. 주요 개정 내용

가. 수사정보교과제 선발 관련 규정 신설(안 제10조)

- 수사정보교과자 선발을 위한 선발시험 계획 수립 및 시행 규정
- 수사정보교과자 선발시험 관련 문제출제자 등 종사자에 대한 수당 및 여비 지급 조항 신설

나. 정보활동 관련 규정 신설(안 제12조 내지 제15조)

- 교정경찰의 정보활동 목적 및 기본원칙 등을 규정함
- 정보활동을 위한 접견내용 및 전화통화내용 검색 권한 부여, 정보의 처리·관리 절차 등을 규정함
- 정보 관리 및 폐기에 관하여 규정함

다. 「수용관리 및 계호업무 등에 관한 지침」 삭제 조항 중 특별사법경찰 관련 업무 추가(안 제11조, 제16조 내지 제21조)

- 수용자의 고소·고발, 국가상대 손해배상소송 등에 대한 처리 및 보고 사항을 규정함
- 조사 근무자 유의사항 및 징벌대상자 조사 시 유의사항 등을 규정함
- 조사기간의 징벌기간 일부 산입, 징벌위원회 및 징벌집행 관련 자료 정리, 형사입건을 위한 검토사항 등을 규정함

라. 성폭력 범죄의 수사 관련 규정 신설(안 제24조 내지 제25조)

- 성폭력 범죄 전담 수사관 지정, 성폭력 범죄 수사 시 유의 사항을 규정함

마. 장애인에 대한 수사 관련 규정 신설(안 제26조 내지 제28조)

- 장애인 전담 수사관 지정, 진술조력인의 조사과정 참여, 신뢰관계인 동석 등을 규정함

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 해당사항 없음